

포승줄 18회 • 행정법 채점 매칭표 [○○○] — 해설채점표 대비 답안 채점

해설채점표(정답 기준) 대비 학생 답안 매칭 • 매칭 ○ 충족 △ 흔적 • 불완전 ✕ 누락 • 오배치 • 예상득점 = 배점 × 획득계수

설문 (배점)	해설채점표 — 득점 키워드 / 논증 마디	배점	매칭	획득계수	예상득점	학생 답안 대조 / 비교
제1문 설문4 명단공표 대상적격 (10점)	I 문제의 소재 (대전제 • 소전제추출)	2	△	0.6	1.2	소재 제시하나 명단공표를 '권력적 사실행위'로 성질결정(방향 오류)
	II 처분 정의 판례 정식 — 국민의 권리 • 의무에 직접 관계가 있는 행위	2	○	1	2.0	판례 정식 문구 정확히 적시
	II 사안 — 비권력적 사실행위 → 취소소송의 대상이 되는 처분 아님	1	✕	0	0.0	정반대로 '권력적 사실행위 → 처분'으로 감 = 핵심 오류(같은 논증구조 반복)
	III 항고소송 대상 종합고려 요소(관련법령 취지 / 주체 • 내용 • 형식 • 절차 / 실질적 건련성 / 법치행정 • 태도)	2	✕	0	0.0	종합고려 요소 전무 — 처분성(좁은 의미) 부정 → 종합고려로 대상 인정 2단 논증 자체가 없음
	III 사안포섭 — 목적 • 취지 / 일방성 / 명예훼손 • 수치심 건련성 / 분쟁 조기해소 → 항고소송 대상(사안 • 결론)	2	△	0.15	0.3	명예훼손 • 수치심 불이익은 언급하나 건련성 프레임 • 일방성 • 분쟁조기해소 • 법치행정 없음
	IV 설문의 해결 (문는 문제에 대한 해답)	1	○	1	1.0	대상 해당 결론 도달(결론은 정답과 일치, 경로가 빔)
	↳ 소계	10			4.5	예상득점 / 만점
제2문 설문1 거부처분 대상적격 (15점)	I 문제의 소재 (대전제 • 소전제추출)	1	△	0.7	0.7	첫째 폐지 처분인지/둘째 거부 처분인지로 소재 제시
	II 처분성 • 신청권 2가지 쟁점 도출	1	△	0.6	0.6	쟁점 도출하나 신청권을 독립 쟁점으로 명확히 세우지 못함
	II 처분 정의 판례 정식 — 국민의 권리 • 의무에 직접 영향	2	△	0.5	1.0	행정계획 판례(구속적이면 처분)로 대체, 일반 처분 정식 적시는 약함
	II 사안 — 도시계획시설결정=행정계획(구속적)+의무부담(형질변경 • 건축 금지) → 처분	2	○	1	2.0	구속적 계획 • 재산권 제한 논거 정확 포섭
	II 신청권 판례 — 신청인 불문 • 관계법규 해석상 추상적 결정	2	△	0.4	0.8	거부처분 성립 3요건으로 대체, 신청권 판례 정식은 약함
	II 사안 — 원칙(계획변경청구권 부정) + 입안제안 • 통보의무 • 헌법 § 23③ → 甲 신청권	4	△	0.65	2.6	입안제안(§ 26) • 통보의무 • 헌법상 재산권보장의 취지 O, 그러나 '원칙: 계획변경청구권 부정' 누락
	II 소결 — 신청권 있는 처분에 대한 거부 = 법적 상태 변동 → 거부처분	2	○	0.85	1.7	판례로 거부=법적상태 변동→거부처분 연결
	III 설문의 해결	1	○	1	1.0	거부처분 해당 결론
	↳ 소계	15			10.4	예상득점 / 만점

포승줄 18회 • 행정법 채점 매칭표 [○○○] — 해설채점표 대비 답안 채점

해설채점표(정답 기준) 대비 학생 답안 매칭 • 매칭 ○ 충족 △ 흔적 • 불완전 ✕ 누락 • 오배치 • 예상득점 = 배점 × 획득계수

설문 (배점)	해설채점표 — 득점 키워드 / 논증 마디	배점	매칭	획득계수	예상득점	학생 답안 대조 / 비교
제2문 설문2 하자승계 (20점)	I 문제의 소재 (대전제 • 소전제추출)	3	○	0.85	2.6	전제상황/선행 취소사유/승계 여부 3단 소재 제시
	II 전제요건 — 선 • 후행 모두 처분 / 선행 취소사유 • 불가쟁력 / 후행 적법	2	○	1	2.0	전제요건 4가지 정확히 적시
	II 사업시행자 지정=권한 설정→처분 / 실시계획인가=허가 • 수용권 설정→처분 / 선행 불가쟁력	2	○	0.9	1.8	지정 • 인가 모두 처분(강학상 특허) • 불가쟁력 포섭(수용권 언급은 약)
	II 서류 일부 누락 = 절차상 하자(취소사유) / 후행 취소소송 적법 → 전제 충족	2	○	0.85	1.7	서류 누락=절차상 하자=취소사유 정확
	III 결합 1효과→승계 / 독립 별개→불승계 (판례)	2	○	1	2.0	판례 법리 정확 적시
	III 예측불가능 • 수인불가능 시 예외적 주장 가능 (판례 예외)	2	○	1	2.0	예외 법리 정확 적시
	III 지정 • 인가 = 독립 별개 효과 → 하자 불승계 (사안)	2	○	0.9	1.8	별개 독립 효과→불승계 포섭
	III 실시계획인가 예측가능 / 수인가능 → 예외 부정 / 선행 하자 주장 불가 (사안 • 결론)	3	○	0.85	2.6	예측가능 • 수인가능성 없는 경우 아님→예외 부정 포섭
	IV 설문의 해결	2	○	1	2.0	주장 부당 결론 — 전반적으로 완결도 높은 답안
	↳ 소계	20			18.4	예상득점 / 만점
제2문 설문3 계획재량 • 형량하자 • 신뢰보호 (25점)	I 문제의 소재 (대전제 • 소전제추출)	3	○	0.8	2.4	계획재량 남용/신뢰보호 위반 2쟁점 소재 제시
	II 계획재량 독자성 — 부정설/긍정설/판례(형량명령 • 형량하자 독자성 인정)	2	✕	0	0.0	II 항목을 제목만 두고 통째로 비움
	II 가변성 • 형성자유 • 규범구조 → 긍정설 • 판례 / 폐지= 계획재량 (검토 • 소결)	2	✕	0	0.0	비움 — 계획재량 성질결정 부재
	III 광범위한 형성의 자유 / 공익 • 사익 정당한 비교교량 (형량 제한)	2	✕	0	0.0	형량하자 논의 전무(신뢰보호로 직행)
	III 형량하자 3유형 — 형량해태 • 형량흔결 • 오형량 → 위법 (판례)	3	✕	0	0.0	형량하자 3유형 전무 — 최대 배점 공동
	III 폐지에도 형량하자법리 동일 적용 / 4개월 10여 차례 협의→ 형량하자 없음 (사안)	3	✕	0	0.0	형량하자 사안포섭 전무
	IV 신뢰보호 4요건 — 공적 견해표명/귀책 없음/신뢰행위/견해 반하는 처분 이익침해	3	○	1	3.0	신뢰보호 4요건 정확 적시

포승줄 18회 • 행정법 채점 매칭표 [○○○] — 해설채점표 대비 답안 채점

해설채점표(정답 기준) 대비 학생 답안 매칭 • 매칭 ○ 충족 △ 흔적 • 불완전 ✕ 누락 • 오배치 • 예상득점 = 배점 × 획득계수

설문 (배점)	해설채점표 — 득점 키워드 / 논증 마디	배점	매칭	획득계수	예상득점	학생 답안 대조 / 비교
	IV 공익 • 제3자 이익 현저 침해 없을 것 (한계)	2	○	0.85	1.7	공익 • 제3자 이익 한계 언급
	IV 고시만으론 공적 견해표명 아님 / 존속 기대이익<계획변경 공익 → 보호가치 신뢰 없음 → 위반 아님 (사안 • 결론)	4	△	0.45	1.8	결론(위반 아님)은 정답, 그러나 '공적 견해표명 부정(고시만으론 아님)' 대신 귀책사유+비교형량으로 처리
	V 설문의 해결	1	○	1	1.0	A 주장 부당 결론
	↳ 소계	25			9.9	예상득점 / 만점
제2문 설문4 조례안 감독수단 (20점)	I 문제의 소재 (대전제 • 소전제추출)	2	△	0.7	1.4	조례 위법/재의요구 • 제소 가능 2쟁점 소재(조례 위법은 배점 밖 전제)
	II 재의요구지시 — 요건(법령위반 • 공익 현저침해)+주체(주무부장관)+단체장 20일 내 재의요구 (제192①)	4	○	0.95	3.8	제192① 요건 • 주체 • 20일 재의요구 정확 적시
	II 효과 — 재의결 확정(재적 과반 • 출석 2/3, 제192③) + 단체장 제소 • 집행정지(제192④)	4	✕	0.1	0.4	재의결 정족수 • 확정(③), 단체장 제소 • 집행정지(④) 누락
	III 제소지시 • 직접제소 (제192⑤)	3	○	0.9	2.7	제192⑤ 제소지시 • 직접제소 • 집행정지 적시
	III 직접제소 절차(제192⑥⑦, 7일 단위) + 재의요구 불응 시 직접제소(제192⑧)	5	✕	0.1	0.5	7일 단위 절차(⑥⑦)•재의요구 불응 직접제소(⑧) 누락 = 최대 배점 공동
	IV 설문의 해결	2	○	0.85	1.7	국토부장관 재의요구 • 제소지시 • 직접제소 • 집행정지 결론(주체 표기 소략)
	↳ 소계	20			10.5	예상득점 / 만점
행정법 합계 (5개 설문)		90			53.7	예상 ≈ 54 / 90 • 서술 밀도 반영 시 변동

- 반복된 실점: 설문4(명단공표)에서 앞 회차와 동일한 '권력적 사실행위 논증구조' 오류 — 비권력적으로 성질결정(처분성(좁은 의미) 부정) 후 종합고려 요소로 항고소송 대상을 인정하는 2단 논증을 세워야 하나, 권력적으로 곧장 처분 인정 → III 종합고려 배점 상실.
- 최대 공동: 설문3에서 계획재량 독자성(II) • 형량하자 3유형(III)을 통째로 비움(제목만) → 약 13점분 미현출. 신뢰보호(IV)만 서술.
- 강점: 설문2(하자승계)는 전제요건→결합/독립→예측 • 수인 예외의 단계 구조를 완결도 높게 포섭(약 18/20).
- 채점기준: 해설채점표 5 득점키워드 • 배점을 정답 기준으로 삼고, '논증이 비면 소재 적시만으로는 점수 거의 안 줌'(포섭 • 논증 중심) 적용. 획득계수는 이 기준 반영값이며 셀 수정 시 예상득점 자동 갱신.